

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 5 dhoulhijja 1424 – 27 janvier 2004

147^{ème} année

N° 8

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	188
---	-----

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un directeur.....	188
Nomination de sous-directeurs.....	188
Nomination de secrétaires généraux de communes.....	188
Nomination de chefs de subdivision.....	189
Nomination de chefs de service.....	189

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Maintien en activité dans le secteur public.....	189
--	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-153 du 20 janvier 2004 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003, 2004 et 2005.....	189
Décret n° 2004-154 du 20 janvier 2004 , portant ratification de l'accord cadre de coopération dans le domaine des sports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine.....	189
Décret n° 2004-155 du 20 janvier 2004 , portant ratification du protocole de coopération énergétique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.....	190

Décret n° 2004-156 du 20 janvier 2004 , portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.....	190
Nomination de directeurs.....	190
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination d'un membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'office de développement de Rjim Maâtoug.....	190
Ministère des Finances	
Décret n° 2004-159 du 20 janvier 2004 , accordant au "laboratoire des technologies de communication Gammarth" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	190
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination de membres représentants de deux gouvernorats au conseil d'établissement de l'office de développement du Sud.....	191
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest.....	191
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un chargé de mission.....	191
Nomination de directeurs généraux.....	191
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Attribution du grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables pour l'année 2003.....	191
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 14 janvier 2004, instituant les commissions administratives paritaires auprès de l'institut national de la météorologie relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.....	192
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire.....	193
Nomination d'administrateurs généraux.....	193
Nomination du président du conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.....	193
Nomination d'un membre représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	193
Nomination d'un membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	193
Nomination d'un membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'institut national de neurologie de Tunis.....	193
Nomination d'un membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.....	193
Nomination d'un membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration à l'hôpital Aziza Othmana.....	193
Nomination d'un membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiez de Tunis.....	193
Nomination d'un membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis.....	193
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004 , complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.....	193
Décret n° 2004-168 du 20 janvier 2004 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service aux agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2004.....	194

Décret n° 2004-169 du 20 janvier 2004 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social aux agents du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2004.....	195
Nomination de chefs d'unité.....	196
Nomination de chefs d'unité locale.....	197
Nomination d'un chef de service.....	197

**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique
et de la Technologie**

Nomination d'un secrétaire général d'université.....	197
Nomination du directeur de l'école supérieure de technologie et d'informatique.....	197
Nomination d'un secrétaire principal d'université.....	197
Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	197
Nomination d'un secrétaire d'université.....	197
Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	197

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

CLASSE EXCEPTIONNELLE

Par décret n° 2004-129 du 20 janvier 2004.

Est accordée à Monsieur Mohamed Sammoud, ingénieur principal, la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur de l'informatique à la chambre des députés.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-130 du 21 janvier 2004.

Madame Souad Ben Ammar épouse Bouskaya, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de directeur des affaires administratives générales à la commune de la Goulette.

Par décret n° 2004-131 du 21 janvier 2004.

Monsieur Abdelaziz Ammar, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'éclairage et de la circulation à la direction des travaux à la commune de Sfax.

Par décret n° 2004-132 du 21 janvier 2004.

Monsieur Meher Amara, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments et de l'entretien à la direction des travaux communaux à la commune de Sousse.

Par décret n° 2004-133 du 20 janvier 2004.

Monsieur Ben Aïssa Azib, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Bizerte.

Par décret n° 2004-134 du 20 janvier 2004.

Monsieur Brahim Kachti, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Korba.

Par décret n° 2004-135 du 21 janvier 2004.

Monsieur Mongi Beltaief, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Sakiet-Ezzit.

Par décret n° 2004-136 du 21 janvier 2004.

Monsieur Hechmi Ouni, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune d'El-Aïn.

Par décret n° 2004-137 du 21 janvier 2004.

Monsieur Taher Mechergui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Zahrat Median.

Par décret n° 2004-138 du 21 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Makni, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Skhira.

Par décret n° 2004-139 du 21 janvier 2004.

Monsieur Hamda Ben Lacheb, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Bir Ali Ben Khelifa.

Par décret n° 2004-140 du 21 janvier 2004.

Monsieur Dhaoui Hamdi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Menzel Cheker.

Par décret n° 2004-141 du 21 janvier 2004.

Monsieur Mustapha Allagui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Mornaguia.

Par décret n° 2004-142 du 21 janvier 2004.

Monsieur Bouraoui Arbi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune d'El-Hancha.

Par décret n° 2004-143 du 21 janvier 2004.

Monsieur Khaled Hammami, administrateur du domaine de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Tina.

Par décret n° 2004-144 du 21 janvier 2004.

Monsieur Kamel Ouhichi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Menzel Abderrahmene.

Par décret n° 2004-145 du 21 janvier 2004.

Monsieur Hédi Salhi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Kerkenah.

Par décret n° 2004-146 du 21 janvier 2004.

Monsieur Hechmi Bougares, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Beni-Khedech.

Par décret n° 2004-147 du 21 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Matri Touati, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de Ben Arous, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-148 du 21 janvier 2004.

Monsieur Ouahid Chouchane, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études et de la planification à la division du conseil régional au gouvernorat de Manouba, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-149 du 21 janvier 2004.

Monsieur Hatem Ayadi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de mise à niveau à la sous-direction de mise à niveau et de l'informatique à la commune de Sfax.

Par décret n° 2004-150 du 21 janvier 2004.

Monsieur Talel Hamza, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle sanitaire et de lutte contre les épidémies à la direction de la propreté et de l'environnement à la commune de Gafsa.

Par décret n° 2004-151 du 21 janvier 2004.

Madame Fatma Mahdouani, gestionnaire conseiller documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des consultations sur les cas d'espèces à la direction générale des études et des consultations juridiques au ministère de l'intérieur et du développement local.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-152 du 20 janvier 2004.

Sont maintenus en activité conformément aux indications ci-après, les magistrats dont les noms suivent :

Noms et prénom	Emplois	Durée du maintien
Chérif Chaffëi	Président de chambre à la cour de cassation	du 01/02/2004 au 31/01/2005
Mohamed Habib Youssef	Procureur général près la cour d'appel de Tunis	du 01/05/2004 au 30/04/2005
Mohamed Fatnassi	Procureur général près la cour de cassation	du 01/07/2004 au 30/06/2005

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

Décret n° 2004-153 du 20 janvier 2004, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003, 2004 et 2005.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003, 2004 et 2005, conclu à Nouakchott le 28 mai 2003.

Décète :

Article premier. – Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie pour les années 2003, 2004 et 2005, conclu à Nouakchott le 28 mai 2003.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-154 du 20 janvier 2004, portant ratification de l'accord cadre de coopération dans le domaine des sports entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord cadre de coopération dans le domaine des sports, conclu à Tunis, le 8 décembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine.

Décrète :

Article premier. – Est ratifié, l'accord cadre de coopération dans le domaine des sports, conclu à Tunis, le 8 décembre 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-155 du 20 janvier 2004, portant ratification du protocole de coopération énergétique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération énergétique, conclu à Rome, le 16 juillet 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

Décrète :

Article premier. – Est ratifié, le protocole de coopération énergétique, conclu à Rome, le 16 juillet 2003, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-156 du 20 janvier 2004, portant ratification d'un accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux, conclu à Tunis, le 27 janvier 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Décrète :

Article premier. – Est ratifié, l'accord de coopération dans le domaine de la protection des végétaux, conclu à Tunis, le 27 janvier 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Turquie.

Art. 2. – Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-157 du 20 janvier 2004.

Monsieur Abdelhamid Erraï, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur des conventions consulaires, du contentieux et des études à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Par décret n° 2004-158 du 20 janvier 2004.

Monsieur Abdelwaheb Bouzouita, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques, de la traduction et de l'interprétariat au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 20 janvier 2004.

Monsieur Ismaïl Hamadi, ingénieur en chef, est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'entreprise de l'office de développement de Rjim Maâtoug, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Elbéchir Chouchène.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-159 du 20 janvier 2004, accordant au "laboratoire des technologies de communication Gammarth" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 11 septembre 2003,

Vu l'avis du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Le "laboratoire des technologies de communication Gammarth" bénéficie de la participation de l'Etat aux dépenses de l'infrastructure nécessaires à la réalisation de laboratoires de production et de développement de films cinématographiques à Gammarth dans la limite d'un montant maximum d'un million cinq cent mille dinars.

Art. 2. – Les avantages financiers prévus à l'article premier sont imputés sur le budget du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs et sont octroyés en fonction de l'avancement des travaux, conformément aux obligations prévues au cahier des charges signé entre le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs et le promoteur du projet et sur la base des tranches suivantes :

- * 10% lors du démarrage des travaux,
- * 40% lors de la réalisation de 50% des travaux,
- * 20% lors de la réalisation de 75% des travaux,
- * 20% à la fin des travaux,
- * 10% à la réception provisoire des travaux.

Le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du projet.

Art. 3. – Le "laboratoire des technologies de communication Gammarth" est tenu de rembourser le montant des avantages accordés majorés des pénalités de retard aux taux en vigueur dans le cadre de la législation fiscale de droit commun en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 4. – Les ministres des finances et de la culture, de la jeunesse et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 20 janvier 2004.

Sont nommés membres représentants de deux gouvernorats au conseil d'établissement de l'office de développement du Sud, Messieurs :

- Mokdad Missaoui : secrétaire général du gouvernorat de Gabès,
- Jilani Trabelsi : secrétaire général du gouvernorat de Médnine.

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 20 janvier 2004.

Monsieur Hédi M'tichi commissaire régional du développement agricole à Siliana, est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest, en remplacement de Monsieur Mekki Hamza.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-160 du 20 janvier 2004.

Monsieur Zouheir Ben Amor, contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2004-161 du 20 janvier 2004.

Monsieur Zouheir Ben Amor, contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de directeur général de l'acquisition et de la délimitation, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2004-162 du 20 janvier 2004.

Monsieur Noureddine Hourrigue, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des immeubles agricoles, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2004-163 du 20 janvier 2004.

Monsieur Sadok Denden, administrateur, est chargé des fonctions de directeur général de la gestion et des ventes, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

GRAND PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2004-164 du 20 janvier 2004.

Le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables est attribué pour l'année 2003 aux personnes suivantes :

- **le premier prix d'une valeur de 15.000 dinars :** Monsieur Ali Kanzari, pour la société des systèmes d'énergie solaire, pour ses efforts en matière de promotion sur le plan national et international des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie,

- le deuxième prix d'une valeur de 10.000 dinars : Monsieur Ahmed Zghal, pour l'association de protection de la nature et de l'environnement de Sfax, pour ses travaux de sensibilisation et pour sa participation au développement du secteur des énergies renouvelables à l'échelle nationale,

- le troisième prix d'une valeur de 5.000 dinars : Madame Aïcha El Amri, pour la jeune chambre économique de Gabès, pour son exploitation exemplaire de l'énergie solaire dans le secteur agricole.

**MINISTRE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 14 janvier 2004, instituant les commissions administratives paritaires auprès de l'institut national de la météorologie relevant du ministère des technologies de la communication et du transport.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 7 janvier 1989, portant création des commissions paritaires aux établissements publics à caractère administratif rattachés au ministère du transport.

Arrête :

Article premier. - Il est créé au sein de l'institut national de la météorologie, relevant du ministère des technologies de la communication et du transport, des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires et des ouvriers ci-après désignés, prévues par l'article 12 de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983 :

Commission n° 1 :

- technicien, attaché d'administration, programmeur ou grades équivalents.

Commission n° 2 :

- adjoint technique, secrétaire d'administration et technicien de laboratoire informatique ou grades équivalents.

Commission n° 3 :

- agent technique, commis d'administration, dactylographe, dactylographe-adjoint et agent d'accueil ou grades équivalents.

Commission n° 4 :

- ouvriers des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Commission n° 5 :

- ouvriers des catégories 8, 9 et 10.

Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires sus-mentionnées est fixée comme suit :

Commissions n° 1, 2 et 4 :

Représentants de l'administration :

- deux (2) titulaires,
- deux (2) suppléants,

Représentants du personnel :

- deux (2) titulaires,
- deux (2) suppléants.

Commissions n° 3 et 5 :

Représentants de l'administration :

- un (1) titulaire,
- un (1) suppléant.

Représentants du personnel :

- un (1) titulaire,
- un (1) suppléant.

Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du 7 janvier 1989, en ce qui concerne les commissions paritaires instituées à l'institut national de la météorologie.

Art. 4. - Le directeur général de l'institut national de la météorologie est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2004.

*Le ministre des technologies de la
communication et du transport*

Sadok Rabah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-165 du 20 janvier 2004.

Le docteur Ben Safta Zoubeir, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital la Rabta (service de chirurgie générale A).

Par décret n° 2004-166 du 20 janvier 2004.

Sont nommés administrateurs généraux de la santé publique, les administrateurs en chefs suivants :

- 1- Mongi Sdiri,
- 2- Noureddine Sellini,
- 3- Sassi Ounally,
- 4- Mohamed Moncef Ezzine,
- 5- Mohamed Nejib Youssef,
- 6- Rafik Ben Messaoud,
- 7- Bechir Ben H'med,
- 8- Mustafa Jelassi,
- 9- Rafiâa Chida épouse Samaâli,
- 10- Salem Chnaina.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Le docteur Taieb Allegui est nommé président du conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, en remplacement du docteur Mehdi Sfar Gandoura.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Monsieur Abderrahmane Ganoun est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Khalil Attia.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Rabhi est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'entreprise de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits en remplacement de Monsieur Mabrouk Ndhif.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Le docteur Mohamed Raouf Ben Mahmoud est nommé membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'institut national de neurologie de Tunis en remplacement du docteur Latifa Bouslama.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Le docteur Amen Allah Messâdi est nommé membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis en remplacement du docteur Mohamed Habib Thameur.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Docteur Mohamed Habib Thameur est nommé membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'hôpital Aziza Othmana de Tunis, en remplacement du docteur Moncef Ben Mlouka.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Docteur Habiba Souli est nommée membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'institut Salah Azaiez de Tunis, en remplacement du docteur Bel Hassen Langar.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 20 janvier 2004.

Docteur Bel Hassen Langar est nommé membre représentant la commune de Tunis au conseil d'administration de l'institut Hédi Raïs d'ophtalmologie de Tunis, en remplacement du docteur Moncef Ben Mlouka.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE**

Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, complétant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989 et notamment son article premier,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités,

Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, relatif à la loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, tel que modifié par le décret n° 2001-779 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 94-1477 du 4 juillet 1994, abrogeant le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976, organisant la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et survie,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-3018 du 19 novembre 2002,

Vu l'avis des ministres des finances, de l'emploi et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutées au décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole, les articles 6 (bis), 6 (ter) et 8 (bis) suivants :

Article 6 (bis). - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 alinéa premier, le paiement des cotisations prévues par le présent décret, peut être reporté pour une année au profit des nouveaux promoteurs titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur.

Est considéré nouveau promoteur titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, la personne physique de nationalité tunisienne, exerçant une activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société et remplissant les conditions suivantes :

- ne dépassant pas l'âge de 40 ans,
- ayant un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité dont la durée est au moins égale à deux ans après le baccalauréat ou un diplôme équivalent,
- réalisant son premier projet d'investissement nonobstant le domaine d'activité,
- assumant personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.

Ce report ne peut priver les intéressés de jouir des prestations prévues par le présent décret.

Article 6 (ter). - Les cotisations exigibles au titre de la première année de l'affiliation des personnes mentionnées à l'article 6 bis sont payées à partir du premier trimestre de l'année suivant leur affiliation.

Ces cotisations sont payées, sans être majorées de pénalités de retard, selon les procédures et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas de cessation définitive de l'activité avant l'acquittement des cotisations reportées, celles-ci deviennent immédiatement exigibles.

Article 8 (bis). - Les personnes citées à l'article 6 bis du présent décret peuvent bénéficier d'une progressivité dans l'inscription à la classe de revenu correspondante à l'activité professionnelle qu'elles exercent, et ce, conformément aux procédures et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité, des finances, de l'emploi et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-168 du 20 janvier 2004, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service aux agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 82-524 du 16 mars 1982, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de sujétions de service" accordée aux agents de l'inspection du travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 91-1127 du 29 juillet 1991 et le décret n° 93-2325 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 99-2433 du 1^{er} novembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions de service durant la période 2000-2002 et octroi de la première tranche au profit des agents du corps de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 2001-712 du 19 mars 2001, portant attribution de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2001,

Vu le décret n° 2001-2972 du 24 décembre 2001, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2002,

Vu le décret n° 2003-146 du 21 janvier 2003, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de sujétions de service durant la période 2003-2005 et octroi de la première tranche au profit des agents de l'inspection du travail bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1er janvier 2004, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions de service prévue par le décret n° 2003-146 susvisé aux agents de l'inspection du travail au titre de l'année 2004 conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2004
Inspecteur général du travail	32
Inspecteur en chef du travail	32
Inspecteur central du travail	32
Inspecteur du travail	28
Attaché d'inspection du travail	25

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-169 du 20 janvier 2004, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social aux agents du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 91-1128 du 29 juillet 1991, relatif à l'institution d'une indemnité spécifique dite "indemnité de service social" au profit des personnels du service social relevant du ministère des affaires sociales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2326 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2434 du 1^{er} novembre 1999, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2000-2002 et octroi de la première tranche au profit des personnels du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2001-711 du 19 mars 2001, portant attribution de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social au profit des personnels du service social des administrations publiques, bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2001,

Vu le décret n° 2001-2973 du 24 décembre 2001, portant attribution de la troisième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social au profit des personnels du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité, au titre de l'année 2002,

Vu le décret n° 2003-147 du 21 janvier 2003, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de service social durant la période 2003-2005 et octroi de la première tranche au profit des agents du service social des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est allouée à compter du 1er janvier 2004, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de service social prévue par le décret n° 2003-147 susvisé aux agents du service social des administrations publiques au titre de l'année 2004, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars	
Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2004
Administrateur général du service social	32
Administrateur en chef du service social	32
Administrateur conseiller du service social	32
Administrateur du service social	28
Assistant social principal	25
Assistant social	20
Animatrice sociale	17

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-170 du 20 janvier 2004.

Monsieur Habib Ayari, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Bizerte.

Par décret n° 2004-171 du 20 janvier 2004.

Monsieur Ali Khelifi, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Kasserine.

Par décret n° 2004-172 du 20 janvier 2004.

Monsieur Abdelhamid Baccouche, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Zaghouan.

Par décret n° 2004-173 du 20 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Sassi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Nabeul.

Par décret n° 2004-174 du 20 janvier 2004.

Monsieur Younès Barrah, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Gafsa.

Par décret n° 2004-175 du 20 janvier 2004.

Madame Najeh Saidi épouse Ben Salem, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Gafsa.

Par décret n° 2004-176 du 20 janvier 2004.

Madame Chedia Ben Khlef épouse Ridène, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Nabeul.

Par décret n° 2004-177 du 20 janvier 2004.

Monsieur Mouldi Belloumi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Béja.

Par décret n° 2004-178 du 20 janvier 2004.

Monsieur Abdelkader Boussaid, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Sousse.

Par décret n° 2004-179 du 20 janvier 2004.

Monsieur Taoufik El Ayni, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Monastir.

Par décret n° 2004-180 du 20 janvier 2004.

Madame Naziha Haddad épouse Knani, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Mahdia.

Par décret n° 2004-181 du 20 janvier 2004.

Madame Mongia Hammami épouse Sioud, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Mahdia.

Par décret n° 2004-182 du 20 janvier 2004.

Monsieur Abdelhafidh Manai, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité du Kef.

Par décret n° 2004-183 du 20 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Gatri, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Jendouba.

Par décret n° 2004-184 du 20 janvier 2004.

Madame Henda Ben Nakhla épouse Ayadi, inspecteur du travail, est chargée des fonctions de chef de l'unité de conciliation à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Jendouba.

Par décret n° 2004-185 du 20 janvier 2004.

Monsieur Abdelkarim Saidi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Tunis.

Par décret n° 2004-186 du 20 janvier 2004.

Monsieur Radhouane Hammami, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Menzel Temime à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Nabeul.

Par décret n° 2004-187 du 20 janvier 2004.

Monsieur M'hamed Matmti, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Zarzis à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Médenine.

Par décret n° 2004-188 du 20 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Nachi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation de Hammamet à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Nabeul.

Par décret n° 2004-189 du 20 janvier 2004.

Monsieur Mohamed Ameur Bnoui, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail et de la conciliation d'Enfidha à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Sousse.

Par décret n° 2004-190 du 20 janvier 2004.

Monsieur Kamel Zouabi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre de défense et d'intégration sociales de Kairouan.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-191 du 20 janvier 2004.

Monsieur Bouraoui Othman, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université de Gabès.

En application des dispositions de l'article 16 (nouveau) du décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2004-192 du 20 janvier 2004.

Madame Safia Medimagh épouse Belghith, maître de conférences, est chargée des fonctions de directeur de l'école supérieure de technologie et d'informatique, à compter du 28 octobre 2003.

Par décret n° 2004-193 du 20 janvier 2004.

Mademoiselle Sihem Filali, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université de Manouba.

Par décret n° 2004-194 du 20 janvier 2004.

Monsieur Ezzeddine Hassini, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2004-195 du 20 janvier 2004.

Monsieur Nawfel Eleuchi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les fonctions de chef de service de l'informatique et des nouvelles techniques à la sous-direction des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université du 7 Novembre à Carthage.

Par décret n° 2004-196 du 20 janvier 2004.

Madame Dalenda Houich épouse Gari, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des métiers du patrimoine de Tunis.

Par décret n° 2004-197 du 20 janvier 2004.

Monsieur Kais Labidi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école polytechnique de Tunisie.